

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4793/2533

นาง สม ถวิล ยอด ดวง จันทร
นาย เชียงสิน หรือวิสิทธิ์ แซ่อือ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1474, มาตรา 1516, มาตรา 1524, มาตรา 1526, มาตรา 1529,
มาตรา 1531

พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 มาตรา 16

จำเลยที่ 1 ใช้เท้าเตะโจทก์ได้รับบาดเจ็บถึงกระดูกแขนหัก เป็นการทำความร้ายร่างกายที่เข้าลักษณะร้ายแรงเป็นเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516(3) จำเลยที่ 1 อุปการะเลียงดยกย่องจำเลยที่ 2 จันภริยาต่อเนื่องกันตลอดมา โจทก์เพิ่งรู้การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่อยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ 2 ก่อนฟ้องยังไม่ล่วงพ้นกำหนด 1 ปี สิทธิฟ้องหย่าจึงยังไม่ระงับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1529 วรรคแรก โจทก์มิได้ฟ้องหย่าเพราะเหตุไม่อาจทนอยู่กับจำเลยที่ 1 เนื่องจากเหตุทำความร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516(3) จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าทดแทนส่วนนี้ตามมาตรา 1524 ระหว่างอยู่กินกับจำเลยที่ 1 โจทก์ประกอบอาชีพค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว และสำหรับเรื่องเงินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน ทั้งโจทก์ยังช่วยออกค่าใช้จ่ายภายในบ้านอีกด้วย ฟังไม่ได้ว่าการหย่าทำให้โจทก์ยากจนลงในอันที่จะมีสิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1526 เงินบริจาคนที่จำเลยที่ 1 ได้รับเป็นค่าตอบแทนการรับทรงเจ้าเป็นเงินรายได้ที่จำเลยที่ 1 ได้มาระหว่างสมรสเมื่อจำเลยที่ 1 นำไปซื้อที่ดิน

และปลูกอาคาร ที่ดินและอาคารดังกล่าวจึงเป็นสินสมรส การจดทะเบียนหย่าโดยคำพิพากษิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1531 วรรคสอง คู่สมรสไม่จำเป็นต้องไปแสดงเจตนาขอจดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียนอีกทั้งตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 มาตรา 16 ก็บัญญัติให้ผู้มีส่วนได้เสียเพียงแต่ยื่นสำเนาคำพิพากษาอันถึงที่สุดที่รับรองถูกต้องแล้วต่อนายทะเบียน และขอให้นายทะเบียนบันทึกการหย่าไว้ในทะเบียนเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องสั่งให้จำเลยจดทะเบียนหย่ากับโจทก์ตามที่โจทก์ขอ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้จดทะเบียนสมรสกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้ประพฤติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากับโจทก์อย่างร้ายแรง กล่าวคือ เมื่อประมาณกลางปี พ.ศ. 2523 ขณะที่โจทก์ยังอยู่กินกับจำเลยที่ 1 พร้อมบุตรรวม 9 คน จำเลยที่ 1 ได้ทำร้ายร่างกายโจทก์ถึงแขนหัก สาเหตุเนื่องจากโจทก์รู้ว่าจำเลยที่ 1 กำลังจะมีสัมพันธ์ด้านชู้สาวกับจำเลยที่ 2 ผลจากการทำร้ายร่างกายดังกล่าวทำให้โจทก์ไม่สามารถทนอยู่ร่วมกับจำเลยที่ 1 ได้อีกต่อไป ต้องออกจากบ้านไปอยู่กับน้องสาวในเดือนกรกฎาคม 2523 และภายหลังได้ย้ายมาอยู่กับบุตรคนหนึ่งที่ออกมาเช่าบ้านอยู่เองจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อเดือนมิถุนายน 2524 จำเลยที่ 1 ได้ย้ายจากบ้านเดิมไป ต่อมาประมาณเดือนกรกฎาคม 2525 โจทก์จึงทราบแน่ชัดว่าจำเลยที่ 1 ได้อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องจำเลยที่ 2 ฉันทริยา โดยบุตรหลายคนที่อยู่กับจำเลยที่ 1 ยืนยันกับโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 ได้นำจำเลยที่ 2 เข้ามากินอยู่หลับนอนฉันทริยาในบ้าน การกระทำของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวเป็นเหตุให้โจทก์ไม่ประสงค์จะอยู่กินเป็นสามีภริยากับจำเลยที่ 1 ต่อไป โจทก์จึงให้ทนายความมีหนังสือนัดจำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนหย่าจำเลยที่ 1 รับหนังสือแล้ว แต่ไม่ไปจดทะเบียนหย่า จึงขอให้บังคับจำเลยตามคำขอ

ดังต่อไปนี้ 1. ให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากับโจทก์ถ้าไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา 2. ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระค่าทดแทนแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 จำนวน 300,000 บาท 3. ให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าทดแทนแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1524 จำนวน 93,000 บาท และต่อไปอีกเดือนละ 3,000 บาท นับแต่วันฟ้องไปทุกเดือนจนกว่าจะไปจดทะเบียนหย่า 4. ให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1526 เดือนละ 3,000 บาท นับแต่วันฟ้องตลอดไปทุกเดือนเป็นระยะเวลา 10 ปี 5. เนื่องจากโจทก์ยังมีบุตรผู้เยาว์ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูอีก 4 คน คือนางสาววิลาวรรณ แซ่อือ อายุ 19 ปี 9 เดือน นางสาวนิตยา แซ่อืออายุ 16 ปี เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่อือ อายุ 14 ปี 9 เดือนและเด็กชายเสกสรร แซ่อือ อายุ 9 ปี 2 เดือน ส่วนบุตรคนอื่นอีก 5 คน บรรลุนิติภาวะแล้ว โจทก์ประสงค์ที่จะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ ขอให้สั่งให้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ตกอยู่แก่โจทก์แต่ผู้เดียว และให้จำเลยที่ 1 จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ทุกคนให้แก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 1,000 บาทต่อคนนับแต่วันฟ้องจนกว่าบุตรแต่ละคนจะบรรลุนิติภาวะ 6. ขอให้แบ่งสินสมรสได้แก่ที่ดินโฉนดที่ 9143 เนื้อที่ประมาณ 140 ตารางวาพร้อมบ้านเลขที่ 548/83 ซอยวัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยให้โจทก์ลงชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมและสังหาริมทรัพย์ในบ้านดังกล่าวรวมราคาประมาณ 100,000 บาทให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง หรือมิฉะนั้นให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 1,050,000 บาท จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้งว่าจำเลยที่ 1 ยอมรับว่าโจทก์ได้ออกไปจากบ้านที่อยู่กินตามฟ้องซึ่งมิใช่เพราะเกิดจากการทำร้ายของจำเลยที่ 1 แต่เป็นเพราะโจทก์จงใจทิ้งร้าง จำเลยที่ 1 มิได้ยกย่องจำเลยที่ 2 ฉันทริยาหากจะฟังว่าจำเลยที่ 1 ยกย่องจำเลยที่ 2 ฉันทริยาก็เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์รู้หรือควรรู้ถึงการกระทำดังกล่าวโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจากจำเลยที่ 1 สำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร โจทก์

กับจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ร่วมกันอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมาย โจทก์จึงมีส่วนรับผิดชอบในค่าอุปการะเลี้ยงดูด้วยครึ่งหนึ่ง ส่วนที่ดินโฉนดที่ 9143 พร้อมบ้านเลขที่ 548/83 ตามฟ้อง มิใช่เป็นสินสมรสของจำเลยที่ 1 กับโจทก์ แต่เป็นทรัพย์สินของศาลเจ้าเทียบชั้นตัว จำเลยที่ 1 เป็นเพียงผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนศาลเจ้าและผู้ที่ออกเงินร่วมกันซื้อไว้ ระหว่างอยู่กินเป็นสามีภริยาจำเลยที่ 1 กับโจทก์ได้ร่วมกันซื้อที่ดินโฉนดที่ 17533 ตำบลบางโคล่ (บ้านทวาย) อำเภอยานนาวา (บางรัก) จังหวัดพระนคร โดยให้โจทก์ลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียว ต่อมาได้ปลูกอาคารเลขที่ 544/89 บนที่ดินดังกล่าว ที่ดินและอาคารรวมทั้งเครื่องตกแต่งมีราคากว่า 200,000 บาท และโจทก์ยังครอบครองเข็มขัดนาฬิกา 1 เส้นกับทองคำหนัก 7 บาท รวมราคา 85,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกัน ขอให้ยกฟ้องและบังคับตามฟ้องแย้งดังนี้ 1. ให้ศาลพิพากษาว่าการหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เนื่องจากเหตุที่โจทก์จงใจทิ้งร้างจำเลยที่ 1 เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี 2. ให้โจทก์แบ่งทรัพย์สินที่เกิดจากการทำมาหาได้ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 142,500 บาท 3. ให้จำเลยที่ 1 ได้รับค่าทดแทนจากโจทก์ซึ่งต้องรับผิดชอบเหตุแห่งการหย่าเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท 4. ให้โจทก์ร่วมรับผิดชอบค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ทั้ง 4 คน เท่ากับจำนวนที่จำเลยที่ 1 ต้องชำระตามคำพิพากษา จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่เคยได้รับการยกย่องจากจำเลยที่ 1 ฉันทริยา และจำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 1 ไม่เคยเป็นสามีภริยากัน ค่าทดแทนที่โจทก์เรียกร้องเป็นจำนวนสูงเกินไป หากจำเลยที่ 1 ยกย่องจำเลยที่ 2 ฉันทริยาตามฟ้อง โจทก์ก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากจำเลยที่ 2 เพราะเหตุหย่าตามฟ้องได้ระงับไปแล้ว เนื่องจากโจทก์มิได้ฟ้องร้องภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งยกขึ้นว่าดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ที่ดินโฉนดที่ 17533 ตึกแถวเลขที่ 544/89 เป็นสินส่วนตัวของโจทก์ซึ่งได้มาก่อนจดทะเบียนสมรสกับจำเลยที่ 1 แม้จะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากอยู่กินกับจำเลยที่ 1 ก็มีใช้ได้ในฐานะหุ้นส่วน เพราะโจทก์มิได้เอา

เงินที่หาได้จากการอยู่กับจำเลยที่ 1 ไปซื้อ แต่โจทก์เอาเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินบางอย่างของโจทก์ซึ่งมีอยู่ก่อนที่จะอยู่กับจำเลยที่ 1 ไปซื้อโดยขายทรัพย์สินนั้นก่อนซื้อทรัพย์สินดังกล่าวเพียงไม่กี่วัน ส่วนสาเหตุที่โจทก์ต้องออกไปจากบ้านที่เคยอยู่กับจำเลยที่ 1 นั้น มีใช้เป็นเพราะโจทก์ตั้งใจจะทิ้งร้างจำเลยที่ 1 แต่เป็นเพราะจำเลยที่ 1 ก่อให้เกิดขึ้นโดยมุ่งประสงค์ให้โจทก์ไม่อาจทนได้ กล่าวคือ จำเลยที่ 1 ทำร้ายร่างกายโจทก์จนถึงแขนหักตามที่โจทก์กล่าวในฟ้องแล้ว จำเลยที่ 1 จึงอ้างข้อนี้เป็นเหตุหย่ามิได้ จำเลยที่ 1 มิได้ออกค่าใช้จ่ายในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ทั้ง 4 คน ค่าอุปการะเลี้ยงดูตามปกติโจทก์เป็นผู้ออกเอง เข็มขัดนาฬิกา 1 เส้น และทองคำหนัก 7 บาทนั้นเป็นสินส่วนตัวของโจทก์ เพราะเป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวหรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ อีกทั้งโจทก์ได้มาระหว่างสมรสโดยมิให้ผู้ใดโดยเสนาหา จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิในทรัพย์สินที่ฟ้องแย้ง ทั้งไม่มีสิทธิขอหย่ากับโจทก์และเรียกค่าทดแทนจากโจทก์จำนวน 50,000 บาท และไม่มีสิทธิให้โจทก์ออกเงินอุปการะเลี้ยงดูบุตรทั้ง 4 คน เท่ากับจำนวนที่ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระ เพราะโจทก์ออกค่าอุปการะเลี้ยงดูตามปกติอยู่แล้ว ขอให้ยกฟ้องแย้ง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนหย่ากับโจทก์ หากไม่จัดการให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน 200,000 บาทกับให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน 93,000 บาทและนัดถัดจากวันฟ้อง (1 กุมภาพันธ์ 2526) ตลอดไปทุกเดือน(เดือนละ 3,000) จนกว่าจะจดทะเบียนหย่า กับให้จำเลยที่ 1 จ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (1 กุมภาพันธ์ 2526) เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์จะทำการสมรสใหม่ แต่ไม่เกิน 10 ปี ให้ใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินโฉนดที่ 9143 แขวงบางโคล่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครและบ้านเลขที่ 548/83 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวครึ่งหนึ่งหากจำเลยที่ 1 ไม่จัดการดังกล่าวให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนหรือให้จำเลยที่ 1 ชำระเป็นเงิน

จำนวน 1,000,000 บาท แทน และให้จำเลยที่ 1 ชำระราคาสินสมรสที่เป็น
สังหาริมทรัพย์แก่โจทก์เป็นเงิน 50,000 บาท กับให้โจทก์แบ่งสิทธิในที่ดินโฉนดที่
17533 ตำบลบางโคล่ (บ้านทวาย) อำเภอยานนาวา(บางรัก) จังหวัดพระนคร พร้อม
บ้านเลขที่ 544/89 บนที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 ครึ่งหนึ่ง โดยชำระเป็นเงิน
100,000 บาทค่าขออื่นนอกจากนี้ของโจทก์และของจำเลยให้ยก โจทก์และจำเลยทั้ง
สองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์แบ่งเงินค่าทองและเข็มขัดนาถ
ครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 42,500 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1 ด้วย นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังในเบื้องต้นว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้อยู่
กินเป็นสามีภริยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2514 จึงได้จดทะเบียน
สมรส มีบุตรด้วยกัน 9 คน ทั้งสองมีเหตุแตกร้างกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ระหว่างอยู่
กินกันที่บ้านเลขที่ 820 ซอยวัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
อันมีมูลเหตุตามที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 1 มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับจำเลยที่ 2
และโจทก์ได้ออกจากบ้านที่อยู่กินกับจำเลยที่ 1 หลังจากได้ถูกจำเลยที่ 1 ทำร้าย
ร่างกายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2523 โดยไม่กลับมาอยู่กินกับจำเลยที่ 1 อีกนับแต่นั้น
คดีมีประเด็นวินิจฉัยตามที่จำเลยทั้งสองฎีกาถึงเหตุฟ้องหย่าตามที่โจทก์กล่าวอ้างว่า
รับฟังได้หรือไม่และเหตุฟ้องหย่าขาดอายุความแล้วหรือไม่ สำหรับเหตุฟ้องหย่าข้อ
แรกที่โจทก์กล่าวอ้างและนำสืบว่าจำเลยที่ 1 ได้ทำร้ายร่างกายโจทก์นั้น พยานโจทก์
มีนางสาวชกลิ่งบุตรคนโตของโจทก์กับจำเลยที่ 1 มาเบิกความเป็นพยานสนับสนุน
คำเบิกความของโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 ได้ใช้เท้าเตะโจทก์ได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้าย
นอกจากนี้โจทก์ยังมีนางสาวสมเจตน์น้องโจทก์ผู้ให้โจทก์พักอาศัยอยู่ด้วยเบิกความ
ว่า ในเดือนกรกฎาคม 2523 ที่โจทก์กับนางสาวชกลิ่งมาขออยู่อาศัย โจทก์มีเหล็ก
ตามที่แขนซ้ายเนื่องจากถูกจำเลยที่ 1 ทำร้าย เห็นว่า พยานโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อว่า
โจทก์ได้ถูกจำเลยที่ 1 ใช้เท้าเตะได้รับบาดเจ็บถึงกระดูกแขนหัก ตามคำเบิกความ

ของนายแพทย์เทอดศักดิ์ ปรมกุลพยานโจทก์ประกอบใบรับรองแพทย์เอกสารหมายเลข 2 อันเป็นการทำร้ายร่างกายที่เข้าลักษณะเป็นการร้ายแรงและเป็นเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516(3) ขอนำสืบต่อสู้อยู่ของจำเลยที่ 1 ที่ว่า อาการบาดเจ็บของโจทก์เกิดจากการกระทำของโจทก์ซึ่งเป็นฝ่ายทำร้าย จำเลยที่ 1 ในวันเกิดเหตุ นั้น ไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟัง ส่วนเหตุฟ้องหย่าที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 1 อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องจำเลยที่ 2 จนภரியานั้นโจทก์มีนางสาววิลาวรรณ นางสาวกรรณิการ์และเด็กชายเสกสรรบุตรทั้งสามของโจทก์ ซึ่งพักอยู่กับจำเลยที่ 1 ผู้เป็นบิดาเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า จำเลยที่ 1 ได้นำจำเลยที่ 2 มาอยู่กินกับจำเลยที่ 1 ที่บ้านเลขที่ 548/83 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2525 ทั้งจำเลยที่ 1 ได้สั่งให้พยานโจทก์ทั้งสามเรียกจำเลยที่ 2 ว่าแม่เห็นว่า หากจำเลยที่ 1 มิได้กระทำการดังกล่าวแล้ว พยานโจทก์ทั้งสามคงจะไม่เบิกความปรักปรำจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบิดาของตนเช่นนั้น พยานโจทก์จึงมีน้ำหนัก ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ยกย่องจำเลยที่ 2 เป็นภரியตามที่โจทก์กล่าวอ้าง อันเป็นเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516(1) ขอนำสืบต่อสู้อยู่ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น ส่วนปัญหาสิทธิฟ้องร้องในเหตุฟ้องหย่าทั้ง 2 กรณีดังกล่าว ตามคำให้การจำเลยทั้งสองคงยกอายุความขึ้นต่อสู้เฉพาะเหตุฟ้องหย่าประการหลัง ส่วนเหตุฟ้องหย่าประการแรกมิได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ไว้ จึงไม่รับวินิจฉัยสำหรับปัญหานี้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 อุปการะเลี้ยงดูยกย่องจำเลยที่ 2 จนภரியต่อเนื่องกันตลอดมาโจทก์เพิ่งรู้การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่อยู่กินฉันสามีภரியากับจำเลยที่ 2 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2525 ซึ่งเป็นเวลาก่อนฟ้องร้องคดียังไม่ล่วงพ้นกำหนด 1 ปี สิทธิฟ้องร้องคดีของโจทก์โดยอาศัยเหตุฟ้องหย่าข้อนี้จึงยังไม่ระงับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1529 บรรคแรก ฎีกาจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

สำหรับปัญหาค่าทดแทนและค่าเลี้ยงชีพซึ่งจำเลยทั้งสองฎีกาคัดค้านว่าสมควรให้โจทก์ได้รับเพียงใดนั้น ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้โจทก์ได้รับค่าทดแทนจาก

จำเลยที่ 1 ที่ 2 จำนวน 200,000 บาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516(1), 1523 ให้โจทก์ได้รับค่าทดแทนจากจำเลยที่ 1 เป็นรายเดือน ละ 3,000 บาท นับแต่เดือนกรกฎาคม 2523 จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 93,000 บาท และ นับถัดจากวันฟ้องไปทุกเดือนในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จนกว่าจะจดทะเบียนหย่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516(3), 1524 และให้โจทก์ได้รับค่า เลี้ยงชีพจากจำเลยที่ 1 ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่า โจทก์จะทำการสมรสใหม่ แต่ไม่เกิน 10 ปี เพราะเหตุการณ์หย่าทำให้โจทก์ยากจนลง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1526 เห็นว่า สำหรับค่าทดแทนที่ โจทก์เรียกร้องจากจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516(1), 1523 เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ยกย่องจำเลยที่ 2 จันภริยาและ ศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าทดแทน จากจำเลยทั้งสองได้ ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าทดแทนส่วนนี้เป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้ว ฎีกาจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนปัญหาค่าทดแทนที่โจทก์เรียกร้อง จากจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516(3), 1524 นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำเสนอได้ความว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำร้ายร่างกายโจทก์ครั้ง เดียว ประกอบกับโจทก์เบิกความตอบคำถามค้านทนายจำเลยว่า ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่มี ภริยาใหม่ โจทก์ก็ไม่ประสงค์ที่จะหย่ากับจำเลยที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับการที่โจทก์ฟ้อง หย่าจากเกิดเหตุครั้งแรกเป็นเวลาเกือบ 3 ปี ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ฟ้องหย่า เพราะไม่อาจทนอยู่กับจำเลยที่ 1 เนื่องจากเหตุทำร้ายร่างกายในอันที่จะมีสิทธิเรียก ค่าทดแทนส่วนนี้ตามบทบัญญัติดังกล่าว ที่ศาลล่างทั้งสองให้โจทก์ได้รับค่าทดแทน ส่วนนี้ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ 1 ในข้อนี้ฟังขึ้น ส่วน ปัญหาค่าเลี้ยงชีพที่โจทก์เรียกร้องจากจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พณิชย์ มาตรา 1526 ไม่ปรากฏจากทางนำเสนอของโจทก์ว่าการหย่าทำให้โจทก์ ยากจนเพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือการงานที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรส แต่

กลับได้รับความจากคำเบิกความของโจทก์ตอบคำถามค้านทนายจำเลยว่า ระหว่างอยู่
กินกับจำเลยที่ 1 โจทก์ประกอบอาชีพค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อหารายได้มาจุนเจือ
ครอบครัว และสำหรับเรื่องเงินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ไม่เคยเกี่ยวข้องกันทั้ง
โจทก์ยังช่วยออกค่าใช้จ่ายภายในบ้านอีกด้วย ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าการหย่าทำให้
โจทก์ยากจนลงในอันที่จะมีสิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพ ที่ศาลล่างทั้งสองให้โจทก์ได้รับค่า
เลี้ยงชีพโดยเหตุดังกล่าว ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาจำเลยที่ 1 ในข้อฟังขึ้น

สำหรับฎีกาจำเลยที่ 1 ในประการสุดท้ายเกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 9143 และ
บ้านเลขที่ 548/83 ว่ามิใช่เป็นสินสมรส แต่เป็นของผู้บริจาคเงินเพื่อใช้เป็นศาลเจ้า
จำเลยที่ 1 เป็นแต่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในฐานะผู้กระทำการแทนนั้น เห็นว่าเงิน
บริจาคที่จำเลยที่ 1 ได้รับเป็นค่าตอบแทนที่จำเลยที่ 1 รับทรงเจ้าให้แก่ผู้ที่มาขอให้
ทรงเจ้า ซึ่งเป็นเงินรายได้ที่จำเลยที่ 1 ได้มาระหว่างสมรส เมื่อจำเลยที่ 1 ได้นำไป
ซื้อที่ดินและปลูกอาคาร ที่ดินและอาคารดังกล่าวจึงเป็นสินสมรสข้อนำสืบต่อสู้ของ
จำเลยที่ 1 ไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟัง ส่วนทรัพย์สินในบ้านที่ศาลล่างทั้งสองฟังว่ามีราคา
100,000 บาทตามที่โจทก์นำสืบนั้น เห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ฎีกาจำเลยทั้ง
สองฟังขึ้นบางส่วน

อนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนหย่ากับโจทก์ หากไม่
จัดการให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนนั้น เห็นว่า การจด
ทะเบียนหย่าโดยคำพิพากษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1531
วรรคสอง คู่สมรสไม่จำเป็นต้องไปแสดงเจตนาขอจดทะเบียนการหย่าต่อนายทะเบียนอีก
ทั้งตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 มาตรา 16 ก็บัญญัติให้ผู้มี
ส่วนได้เสียเพียงแต่ยื่นสำเนาคำพิพากษานั้นถึงที่สุดที่รับรองถูกต้องแล้วต่อนาย
ทะเบียน และขอให้นายทะเบียนบันทึกการหย่าไว้ในทะเบียนเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องส่ง
คำขอข้อนี้ของโจทก์สมควรแก้ไขเสีย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล เป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยที่ 1 ในการจดทะเบียนหย่า กับให้ยกคำขอค่า ทดแทนในเหตุที่ฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดเหตุหย่าขึ้น โดยมุ่งประสงค์ให้อีกฝ่าย หนึ่งไม่อาจทนได้จึงต้องฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1524 และให้ยกคำขอค่าเลี้ยงชีพ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล อุทธรณ์

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ธำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ